



PUTUSAN

Nomor 3465 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. 1. **FANDY GUNAWAN**, bertempat tinggal di Kampung Babelan, RT 001, RW 001, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
2. **NURJANAH/AIm. M. NUH**, bertempat tinggal di Kampung Babelan, RT 001, RW 001, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
3. **SARMIDI**, bertempat tinggal di Kampung Babelan, RT 001, RW 001, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
4. **MUCHAMMAD SYAMSU**, bertempat tinggal di Kampung Babelan, RT 001, RW 001, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
5. **MISIH**, bertempat tinggal di Kampung, Babelan RT 001, RW 001, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
6. **SULISTIOWATI**, bertempat tinggal di Kampung Babelan, RT 001, RW 001, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
7. **PAING/AIm. ONAH**, bertempat tinggal di Kampung Babelan, RT 001, RW 001, Desa Babelan Kota,

Halaman 1 dari 24 hal. Put. Nomor 3465 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

8. **MUHTAR**, bertempat tinggal di Kampung Babelan, RT 001, RW 001, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
9. **MURTALIH**, bertempat tinggal di Kampung Babelan, RT 001, RW 001, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
10. **ATMAJA WIJAYA**, bertempat tinggal di Kampung Babelan, RT 001, RW 001, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
11. **NURDI NUR ALAMSYAH**, bertempat tinggal di Kampung Babelan RT 001, RW 001, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
12. **MASWATI**, bertempat tinggal di Kampung Babelan, RT 001, RW 001, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
13. **JAMALUDIN**, bertempat tinggal di Kampung Babelan, RT 001, RW 001, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
14. **NESIH**, bertempat tinggal di Kampung Babelan, RT 001, RW 001, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
15. **INAH WATI**, bertempat tinggal di Kampung Babelan, RT 001, RW 001, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
16. **SURADI/ELANG**, bertempat tinggal di Kampung Babelan, RT 001, RW 001, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 2 dari 24 hal. Put. Nomor 3465 K/Pdt/2023



17. **NURHAYATI/Alm. DEDE SUHENDRA**, bertempat tinggal di Kampung Babelan, RT 001, RW 001, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
18. **IDA**, bertempat tinggal di Kampung Babelan, RT 001, RW 001, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
19. **EMI SUHEMI**, bertempat tinggal di Kampung Babelan, RT 001, RW 001, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
20. **M. SAIDAH**, bertempat tinggal di Kampung Babelan, RT 001, RW 001, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
21. **MAIH MULYADI**, bertempat tinggal di Kampung Babelan, RT 001, RW 001, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
22. **HAIRRONIH/SUMARNI**, bertempat tinggal di Kampung Babelan, RT 001, RW 001, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
23. **MACHMUDIN/IMAM** (ngontrak), bertempat tinggal di Kampung Babelan, RT 001, RW 001, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
24. **SRI YATI**, bertempat tinggal di Kampung Babelan, RT 001, RW 001, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
25. **ERWIN/Almh. SUTINAH**, bertempat tinggal di Kampung Babelan, RT 001, RW 001, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 3 dari 24 hal. Put. Nomor 3465 K/Pdt/2023



26. **RAHMAT**, bertempat tinggal di Kampung Babelan, RT 001, RW 001, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
27. **ENDANG MEI ISKANDAR**, bertempat tinggal di Kampung Babelan, RT 001, RW 001, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
28. **SUTINAH/AIm. TUKIRNO**, bertempat tinggal di Kampung Babelan, RT 001, RW 001, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
29. **SUNARDI**, bertempat tinggal di Kampung Babelan, RT 001, RW 001, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
30. **MARDIAH**, bertempat tinggal di Kampung Babelan, RT 001, RW 001, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
31. **EMINAN/AIm. ELAN**, bertempat tinggal di Kampung Babelan, RT 001, RW 001, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
32. **ROSID**, bertempat tinggal di Kampung Babelan, RT 001, RW 001, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
33. **NUR ATA**, bertempat tinggal di Kampung Babelan, RT 001, RW 001, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
34. **ASNAWATI**, bertempat tinggal di Kampung Babelan, RT 001, RW 001, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;



35. **GUNARNO**, bertempat tinggal di Kampung Babelan, RT 001, RW 001, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
36. **SUHARTI**, bertempat tinggal di Kampung Babelan, RT 001, RW 001, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
37. **NANA SUTISNA**, bertempat tinggal di Kampung Babelan, RT 001, RW 001, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
38. **MAHMUD**, bertempat tinggal di Kampung Babelan, RT 001, RW 001, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
39. **SUGIRI**, bertempat tinggal di Kampung Babelan, RT 001, RW 001, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
40. **OSMAN BUTAR-BUTAR**, bertempat tinggal di Kampung Babelan, RT 001, RW 001, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
41. **MARYATI/KUSNADI**, bertempat tinggal di Kampung Babelan, RT 001, RW 001, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
42. **SUWANDI/SAIDI HALIM**, bertempat tinggal di Kampung Babelan, RT 001, RW 001, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
43. **H. NISAN**, bertempat tinggal di Kampung Babelan, RT 001, RW 001, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 5 dari 24 hal. Put. Nomor 3465 K/Pdt/2023



44. **H. GIARTO**, bertempat tinggal di Kampung Babelan, RT 001, RW 001, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
45. **BADARI**, bertempat tinggal di Kampung Babelan, RT 001, RW 001, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
46. **IYAS**, bertempat tinggal di Kampung Babelan, RT 001, RW 001, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
47. **ROY**, bertempat tinggal di Kampung Babelan, RT 001, RW 001, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
48. **SAHRUL**, bertempat tinggal di Kampung Babelan RT 001, RW 001, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
49. **SODIQIN (SLB)**, bertempat tinggal di Kampung Babelan RT 001, RW 001, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
50. **ROSALIA LIMBONG**, bertempat tinggal di Kampung Babelan RT 001, RW 001, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
51. **SULASMI/SHODIQIN**, bertempat tinggal di Kampung Babelan, RT 001, RW 001, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
52. **INDRI PRIYATNO**, bertempat tinggal di Kampung Babelan, RT 001, RW 001, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 6 dari 24 hal. Put. Nomor 3465 K/Pdt/2023



- 53. WIWID RIYADI/Alm. SUBARI**, bertempat tinggal di Kampung Babelan, RT 001, RW 001, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- 54. SURIPTO/Alm. SUBARI**, bertempat tinggal di Kampung Babelan, RT 001, RW 001, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- 55. ALI SUTOMO**, bertempat tinggal di Kampung Babelan, RT 001, RW 001, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- 56. M. NASIR**, bertempat tinggal di Kampung Babelan, RT 001, RW 001, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- 57. PANTIH**, bertempat tinggal di Kampung Babelan RT 001, RW 001, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- 58. SUHAMAN SAHMID**, bertempat tinggal di Kampung Babelan, RT 001, RW 001, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- 59. SURYATI**, bertempat tinggal di Kampung Babelan, RT 001, RW 001, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- 60. CHUSNUL CHOTIMAH**, bertempat tinggal di Kampung Babelan, RT 001, RW 001, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- 61. MUHAMAD SUGINO**, bertempat tinggal di Kampung Babelan, RT 001, RW 001, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 7 dari 24 hal. Put. Nomor 3465 K/Pdt/2023



62. **AGUS/SONDANG**, bertempat tinggal di Kampung Babelan, RT 001, RW 001, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
63. **ASIM ADNAN**, bertempat tinggal di Kampung Babelan, RT 001, RW 001, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
64. **MARYONO**, bertempat tinggal di Kampung Babelan, RT 001, RW 001, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
65. **NANI**, bertempat tinggal di Kampung Babelan, RT 001, RW 001, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
66. **NENTI PAUJIAH**, bertempat tinggal di Kampung Babelan, RT 001, RW 001, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
67. **MUHIDIN/DIDIT HOLIMAN**, bertempat tinggal di Kampung Babelan, RT 001, RW 001, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
68. **MARSIH. S/MURTALIH**, bertempat tinggal di Kampung Babelan, RT 001, RW 001, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
69. **PAING/SANTIH**, bertempat tinggal di Kampung Babelan RT 001, RW 001, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini Pemohon Kasasi II sampai dengan Pemohon Kasasi LXX memberikan kuasa kepada Ronny Perdana Manullang S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Law Firm RPM &

Halaman 8 dari 24 hal. Put. Nomor 3465 K/Pdt/2023



Associates, beralamat di Jalan Merdeka 2 Blok A.228, Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2023;

II. PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II KABUPATEN

BEKASI (saat ini bernama Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi), berkedudukan di Komplek Pemerintahan Kabupaten Bekasi di Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang diwakili Pj. Bupati, Dr. H. Dani Ramdan, M.T., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Epi Nurdin, S.H. dan kawan-kawan, Para Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagai Tim Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Bekasi, beralamat di Komplek Pemerintahan Kabupaten Bekasi di Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2022;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

AHMAD ARIYADI, bertempat tinggal di Kampung Pisangan, RT 007, RW 005, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Duddy Hairurizal W, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat *Law Firm DHA & Associates*, beralamat di Cluster Pualam Garden Tambun Blok A Nomor 3, Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2023;

Termohon Kasasi;

D a n

Halaman 9 dari 24 hal. Put. Nomor 3465 K/Pdt/2023



1. **HARIYANTO**, bertempat tinggal di Kampung Babelan, RT 001, RW 001, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
2. **H. ACHMAD MUGENI**, bertempat tinggal di Jalan Gelora, RT 003, RW 004, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
3. **KEPALA DESA KEDUNG JAYA**, berkedudukan di Jalan Pertamina, Kampung Wates, Desa Kedungjaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang diwakili Kepala Desa, Ahmad Nurman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Epi Nurdin, S.H. dan kawan-kawan, Para Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagai Tim Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Bekasi, beralamat di Komplek Pemerintahan Kabupaten Bekasi di Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2022;
4. **KEPALA DESA BABELAN KOTA**, berkedudukan di Jalan Gelora Nomor 1, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang diwakili Kepala Desa, Saidih dalam hal ini memberikan kuasa kepada Epi Nurdin, S.H. dan kawan-kawan, Para Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagai Tim Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Bekasi, beralamat di Komplek Pemerintahan Kabupaten Bekasi di Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2022;
5. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BEKASI**, berkedudukan di Komplek Lippo

Halaman 10 dari 24 hal. Put. Nomor 3465 K/Pdt/2023



Cikarang Blok B4, Jalan Daha Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang diwakili Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Drs. Hiskia Simarmata, M.Si., dalam hal ini memberikan kuasa kepada David Agam, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Badan Pertanahan Kabupaten Bekasi, beralamat di Jalan Daha Blok B4, Komplek Lippo Cikarang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2022;

6. **CAMAT BABELAN**, berkedudukan di Jalan Raya Babelan Nomor 1, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang diwakili Camat Babelan, H. Khoerudin, S.E., M.M., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Epi Nurdin, S.H. dan kawan-kawan, Para Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagai Tim Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Bekasi, beralamat di Komplek Pemerintahan Kabupaten Bekasi di Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2022;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cikarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:



1. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah *a quo* yang dijadikan objek sengketa terhadap Sertifikat Hak Guna Pakai Nomor 8 Tahun 1998 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Bekasi, dengan Alas Hak Bekas Milik Adat, yang dikeluarkan pada tanggal 24 Maret 1998, Surat Ukur Nomor 10.05.05.01.00040 tanggal 05 Januari 1998, dengan luas 138.026 m² (seratus tiga puluh delapan ribu dua puluh enam meter persegi);
2. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V sampai dengan Tergugat LXXIV, selama perkara *a quo* masih berlangsung dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Cikarang, upaya hukum bantahan, banding, atau kasasi wajib menghentikan segala bentuk/macam kegiatan di atas tanah *a quo* yang diletakan sita jaminan (*consevatoir beslag*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan sita jaminan (*consevatoir beslag*) dalam pendahuluan adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah milik adat yang terletak di RT 001, RW 001, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 192/VII/1988, atas dasar Girik dengan C Desa Nomor 157, Persil : 47 , atas nama : Ijah Sioen, kurang lebih seluas 23.380 m² (dua puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Jalan Gang Al-Barkah 3,
 - Sebelah timur : Jalan Setapak,
 - Sebelah selatan : Jalan Gang Al-Barkah 2,
 - Sebelah barat : Jalan Raya Pasar Babelan;
4. Menyatakan Tergugat II, dan Tergugat V sampai dengan Tergugat LXXIV, telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH);
5. Menghukum Tergugat I dan Turut Tergugat I untuk mengeluarkan tanah milik Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 192/VII/1988, atas

Halaman 12 dari 24 hal. Put. Nomor 3465 K/Pdt/2023



dasar Girik dengan C Desa Nomor 157, Persil 47, atas nama Ijah Sioen, kurang lebih seluas 23.380 m² (dua puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) dari Sertifikat Hak Guna Pakai Nomor 8 Tahun 1998 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Bekasi, seluas 138.026 m² (seratus tiga puluh delapan ribu dua puluh enam meter persegi);

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V sampai dengan Tergugat LXXIV, untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat seluas 23.380 m² (dua puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun terhitung sejak keputusan perkara ini dibacakan atau mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Menghukum Tergugat II, dan Tergugat V sampai dengan Tergugat LXXIV, untuk membayar kerugian materiil dan kerugian imateriil sebesar Rp6.630.000.000,00 (enam miliar enam ratus tiga puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian materiil akibat tidak menikmati hasil panen, dari jual/beli oper alih garap dan dihuni oleh masyarakat sejak tahun 1998 hingga gugatan ini diajukan selama 23 Tahun x Rp60.000.000/tahun = Rp1.380.000.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah), akibat dari perbuatan Para Tergugat, maka Para Penggugat berusaha keras untuk memulihkan hak-hak yang dirampas oleh Tergugat I, II, III, IV, dan Tergugat V sampai dengan LXXIV, telah menghabiskan biaya ditaksir kurang lebih Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Dengan demikian total kerugian materiil seluruhnya sebesar Rp1.630.000.000,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian imateriil dengan memikirkan takut kehilangan lahan miliknya yang dibeli dan untuk dipergunakan sebagai satu-satunya usaha berkebun/bertani untuk anak cucunya, ditaksir sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);



Harus dibayar oleh Tergugat II, dan Tergugat V sampai dengan Tergugat LXXIV, secara tanggung renteng kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini dibacakan atau mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

8. Menghukum Tergugat II, dan Tergugat V sampai dengan Tergugat LXXIV, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tanggung renteng setiap hari keterlambatan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) apabila Tergugat II, dan Tergugat V sampai dengan Tergugat LXXIV tidak mau menyerahkan secara sukarela tanah milik Penggugat;
9. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk taat dan tunduk patuh pada putusan ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta-merta atau terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum bantahan, banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorad*);
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V sampai dengan Tergugat LXXIV, secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat II:

1. Eksepsi kompetensi absolut;
2. Eksepsi gugatan Penggugat yang mengajukan pihak yang digugat adalah Pemerintah Kabupaten Dati II Bekasi;
3. Eksepsi gugatan Penggugat bersifat belum waktunya (*premature*);
4. Eksepsi gugatan Penggugat dikualifikasi sebagai gugatan yang kadaluwarsa memperoleh (*acquisitive verjaring*) sehingga hilangnya hak menuntut;
5. Eksepsi kurang pihak;



Eksepsi Tergugat V sampai dengan Tergugat XXI, Tergugat XXIII sampai dengan Tergugat XXXIV, Tergugat XXXVI sampai dengan Tergugat XLIII, Tergugat XLVI, Tergugat XLVIII, Tergugat LII, Tergugat LIII sampai dengan Tergugat LVI, Tergugat LVIII sampai dengan Tergugat LXIII, Tergugat LXV, Tergugat LXVI, Tergugat LXVIII, Tergugat LXX sampai dengan Tergugat LXXIV:

1. Eksepsi *plurium litis consortium*;
2. Eksepsi *error in persona*;
3. Eksepsi *obscuur libel*;
4. Gugatan tidak memenuhi kompetensi absolut;

Eksepsi Tergugat XXXV:

1. Eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut);
2. Eksepsi gugatan penggugat prematur;
3. Eksepsi gugatan penggugat kabur (*obscuur libel*);
4. Eksepsi salah alamat (*error in subjecto*);
5. Eksepsi kedaluwarsa;

Eksepsi Turut Tergugat I:

1. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Pengadilan Negeri Cikarang tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cikarang:

1. Dengan adanya gugatan dari Pihak Penggugat telah menimbulkan kerugian terhadap Tergugat II baik moril dan materiil:
 - a. Moril, hilangnya waktu yang terbuang untuk mengikuti persidangan dan tercemarnya nama baik;
 - b. Materil, banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk menghadiri persidangan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - c. Dan biaya konsultasi hukum sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);



2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara dan kerugian Pihak Tergugat II;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cikarang telah memberikan Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Ckr., tanggal 22 Desember 2022, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menyatakan Tuntutan Provisi dari Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah milik adat yang terletak di RT 001, RW 001, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 192/VII/1988, atas dasar Girik dengan C Desa Nomor 157, Persil 47, atas nama Ijah Sioen, kurang lebih seluas 23.380 m² (dua puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Jalan Gang Al-Barkah 3,
 - Sebelah timur : Jalan Setapak,
 - Sebelah selatan : Jalan Gang Al-Barkah 2,
 - Sebelah barat : Jalan Raya Pasar Babelan;
3. Menyatakan Tergugat II dan Tergugat V (5) sampai dengan Tergugat LXXIV (74) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Turut Tergugat I untuk mengeluarkan tanah milik Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 192/VII/1988, atas dasar Girik dengan C Desa Nomor 157, Persil 47, atas nama Ijah Sioen, kurang lebih seluas 23.380 m² (dua puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) dari Sertifikat Hak Guna Pakai Nomor 8 Tahun 1998

Halaman 16 dari 24 hal. Put. Nomor 3465 K/Pdt/2023



atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Bekasi, seluas 138.026 m² (seratus tiga puluh delapan ribu dua puluh enam meter persegi);

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V (5) sampai dengan Tergugat LXXIV (74), untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat seluas 23.380 m² (dua puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun terhitung sejak keputusan perkara ini dibacakan atau mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) secara tanggung renteng setiap hari keterlambatan setelah putusan berkekuatan hukum tetap apabila Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak mau menyerahkan secara sukarela tanah milik Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat yang tidak hadir untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
8. Menolak gugatan Pengugat yang selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi /Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp47.465.000,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Cikarang tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 121/PDT/2023/PT BDG., tanggal 3 April 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada:



1. Pemohon Kasasi I.1. sampai dengan Pemohon Kasasi I.17., Pemohon Kasasi I.19. sampai dengan Pemohon Kasasi I.30., Pemohon Kasasi I.32. sampai dengan Pemohon Kasasi I.39, Pemohon Kasasi I.42., Pemohon Kasasi I.44., Pemohon Kasasi I.48. sampai dengan Pemohon Kasasi I.58., Pemohon Kasasi I.60. sampai dengan Pemohon Kasasi I.62., Pemohon Kasasi I.65 sampai dengan Pemohon Kasasi I.69., pada tanggal 28 April 2023, selanjutnya Pemohon Kasasi I.18., Pemohon Kasasi Pemohon I.31., Kasasi Pemohon I.40., Kasasi Pemohon I.41., Pemohon Kasasi I.43., Pemohon Kasasi I.45, Pemohon Kasasi I.46, Pemohon Kasasi I.47., Pemohon Kasasi I.59., Pemohon Kasasi I.62., dan Pemohon Kasasi I.64., pada 11 Mei 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I.1 sampai dengan Pemohon Kasasi I.69., dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Mei 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta.Kasasi/2023/PN Ckr., *juncto* Nomor 121/PDT/2023/PT BDG., *juncto* Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Ckr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cikarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 24 Mei 2023;
2. Pemohon Kasasi II pada tanggal 28 April 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Mei 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta.Kasasi/2023/PN Ckr., *juncto* Nomor 121/PDT/2023/PT BDG., *juncto* Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Ckr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cikarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 26 Mei 2023;
Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 18 dari 24 hal. Put. Nomor 3465 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Mei 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I.1. sampai dengan I.69. meminta agar:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima jawaban/eksepsi Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi Kurang Pihak menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon salah menarik pihak menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi kabur menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi Prematur;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 192/VII/1998 tidak valid;
3. Menyatakan Surat Pernyataan tidak sengketa Register Nomor /III/1996 tertanggal 12 Maret 1996 tidak valid;
4. Menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Fisik Tanah Register Nomor /III/1996 tertanggal 12 Maret 1996 tidak valid
5. Menyatakan Surat Keterangan Desa Nomor yay/Ds Babelan/IX/1996 tertanggal 19 September 1996 tidak valid;
6. Menyatakan Surat Keterangan NJOP Nomor 0127/532/PBB-III/2021 tidak valid;
7. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya terhadap setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan penggugat terhadap tergugat (*niet ontvankelijk verklaard*);
8. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Ckr.,
9. Membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Banding Nomor 121 PDT/2023/PT BDG;

Halaman 19 dari 24 hal. Put. Nomor 3465 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding/Penggugat seluruhnya;

Apabila yang mulia Majelis Hakim Berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Mei 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

Mengadili

1. Menyatakan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I, III, IV dan Turut Tergugat II dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi bandung Nomor 121/PDT/2023/PT BDG., tanggal 3 April 2023 *juncto* Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Ckr., tanggal 22 Desember 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi /Tergugat I, II, IV dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (N.O);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi /Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 Juni 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I.1. sampai dengan Pemohon Kasasi I.69. dan Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan memori kasasi dan kontra memori kasasi, Mahkamah Agung

Halaman 20 dari 24 hal. Put. Nomor 3465 K/Pdt/2023



berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah terkait perbuatan Para Tergugat mengakui dan menguasai objek sengketa berupa sebidang tanah seluas 23.380 m² yang terletak di RT 001, RW 001, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, yang mana menurut Penggugat, perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena objek sengketa merupakan milik Penggugat berdasarkan pewarisan dari orang tua Penggugat yaitu Almarhumah Aliyah Muin;
2. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan, Aliyah Muin membeli objek sengketa berupa tanah adat sesuai Girik C Desa Nomor 157, Persil 47, Kohir 157, atas nama Ijah Sioen, dari Ijah Sioen sebagaimana bukti Akta Jual Beli Nomor 192/VII/1988, tanggal 14 Juli 1988, yang dibuat di hadapan PPAT, sehingga objek sengketa adalah milik sah dari Aliyah Muin, maka Penggugat selaku ahli waris Aliyah Muin berhak atas objek sengketa;
3. Bahwa Tergugat I tidak dapat membuktikan asal status tanah dan terjadinya hak pakai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (PP No. 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai atas Tanah) sehingga objek sengketa termasuk dalam Sertifikat Hak Guna Pakai Nomor 8 Tahun 1998 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Bekasi, serta Tergugat II tidak dapat membuktikan objek sengketa merupakan milik orang tua Tergugat II karena bukti-bukti surat yang diajukan berupa fotokopi dan surat pernyataan;
4. Bahwa oleh karena objek sengketa adalah milik Penggugat, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengakui objek sengketa sebagai tanah miliknya, perbuatan Tergugat II memasang plang di atas objek sengketa, dan perbuatan Tergugat V sampai dengan Tergugat LXXIV yang menerima oper alih garap dan penguasaan fisik atas tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 21 dari 24 hal. Put. Nomor 3465 K/Pdt/2023



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: I.1. FANDY GUNAWAN, dan kawan-kawan, II. PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II KABUPATEN BEKASI (Bupati Bekasi), tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ditolak dan Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ada dipihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: I. 1. **FANDY GUNAWAN**, 2. **NURJANAH/Alm. M. NUH**, 3. **SARMIDI**, 4. **MUCHAMMAD SYAMSU**, 5. **MISIH**, 6. **SULISTIOWATI**, 7. **PAING/Alm. ONAH**, 8. **MUHTAR**, 9. **MURTALIH**, 10. **ATMAJA WIJAYA**, 11. **NURDI NUR ALAMSYAH**, 12. **MASWATI**, 13. **JAMALUDIN**, 14. **NESIH**, 15. **INAH WATI**, 16. **SURADI/ELANG**, 17. **NURHAYATI/Alm. DEDE SUHENDRA**, 18. **IDA**, 19. **EMI SUHEMI**, 20. **M. SAIDAH**, 21. **MAIH MULYADI**, 22. **HAIRRONIH/SUMARNI**, 23. **MACHMUDIN/IMAM**, 24. **SRI YATI**, 25. **ERWIN/Almh. SUTINAH**, 26. **RAHMAT**, 27. **ENDANG MEI ISKANDAR**, 28. **SUTINAH/Alm. TUKIRNO**, 29. **SUNARDI**, 30. **MARDIAH**, 31. **EMINAN/Alm. ELAN**, 32. **ROSID**, 33. **NUR ATA**, I.34. **ASNAWATI**, 35. **GUNARNO**, 36. **SUHARTI**, 37. **NANA SUTISNA**, 38. **MAHMUD**, 39. **SUGIRI**, 40. **OSMAN BUTAR-BUTAR**, 41. **MARYATI/KUSNADI**, 42. **SUWANDI/SAIDI HALIM**, 43. **H. NISAN**, 44. **H. GIARTO**, 45. **BADARI**, 46. **IYAS**, 47. **ROY**, 48. **SAHRUL**, 49.

Halaman 22 dari 24 hal. Put. Nomor 3465 K/Pdt/2023



SODIQIN (SLB), 50. ROSALIA LIMBONG, 51. SULASMI/SHODIQIN, 52. INDRI PRIYATNO, 53. WIWID RIYADI/Alm. SUBARI, 54. SURIPTO/Alm. SUBARI, 55. ALI SUTOMO, 56. M. NASIR, 57. PANTIH, 58. SUHAMAN SAHMID, 59. SURYATI, 60. CHUSNUL CHOTIMAH, 61. MUHAMAD SUGINO, 62. AGUS/SONDANG, 63. ASIM ADNAN, 64. MARYONO, 65. NANI, 66. NENTI PAUJIAH, 67. MUHIDIN/DIDIT HOLIMAN, 68. MARSIH. S/MURTALIH, 69. PAING/SANTIH, II. **PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II KABUPATEN BEKASI (Bupati Bekasi)**, tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Supid Arso Hananto, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.,

Halaman 23 dari 24 hal. Put. Nomor 3465 K/Pdt/2023



Panitera Pengganti,

Ttd./

Supid Arso Hananto, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710198512 1 001

Halaman 24 dari 24 hal. Put. Nomor 3465 K/Pdt/2023